



PUTUSAN

Nomor 2345 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. PIMPINAN CABANG PT BANK PEMBANGUNAN

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan dapat disebut **BANK JATIM**, yang diwakili oleh Tonny Prasetyo sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 8, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johaness Koento Eko Pramono, Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022;

Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Pembanding II Turut Terbanding I;

- II. 1. UMI SALAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Sanggrahan, RT 002, RW 006, Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- 2. MACHSUNAH**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Natsha, Blok B, Nomor 4, Dusun Tanjung, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sekarang di Dusun/Desa Bodor, RT 002, RW 006, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- 3. CHOLIS MUALIFAH**, dahulu bertempat tinggal di Desa Sanggrahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sekarang di Dusun/Desa Nglaban, RT 002, RW 006,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023;

- 4. SRI AGUNG UTAMI**, bertempat tinggal Dusun Pagolan, RT 009, RW 004, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nasikul K. Abadi, S.H., Advokat, beralamat di Dusun Sumberagung, RT 03, RW 01, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

III. KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA), yang diwakili oleh Sekretaris

Jenderal atas nama Menteri Keuangan, Heru Pambudi, berkedudukan di Jalan Indrapura, Nomor 5, Surabaya, Gedung Keuangan I, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan, beralamat di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I, Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;

Pemohon Kasasi III dahulu Turut Tergugat II/Pembanding III/Turut Terbanding II;

L a w a n

AGUS SUGIANTO, bertempat tinggal di Dusun Jenangan, RT 05, RW 02, Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Sujarwo, S.H. dan Edy Suprpti, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Joko Sujarwo, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Cempaka, Nomor 20, RT 02, RW

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

05, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK**, berkedudukan di Jalan Dermojoyo, Nomor 26, Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
 - 2. NOTARIS NUR HIDAYAT, S.H., M.Kn.**, beralamat kantor di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 07, Kelurahan/Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat III, IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV atau Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagaimana kuitansi jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753, seluas 1.330 m² yang terletak di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Alm. Achmad Nurhadi pada tanggal 20 Februari 2013 adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



5. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi undang undang;
6. Menyatakan kepada siapa saja pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 753, atas nama Achmad Nurhadi untuk mengembalikan kepada Penggugat seketika itu juga terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan segala surat atau akta yang terbit antara Para Tergugat atau Para Turut Tergugat atau siapa saja terkait dengan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753, atas nama Achmad Nurhadi adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menyatakan segala surat-surat atau akta-akta yang berkaitan dengan jual beli antara Penggugat dengan Drs. Achmad Nurhadi adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 753, dengan luas 1.330 m² atas nama Drs. Achmad Nurhadi yang terletak di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Povinsi Jawa Timur;
10. Menyatakan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat III (BPN Kabupaten Nganjuk) untuk menerbitkan sertifikat hak milik baru terhadap objek sengketa atas nama Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Penggugat sebesar Rp486.000.000,00 secara tunai setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Turut Tergugat I (Bank Jatim Nganjuk) untuk mengembalikan kerugian atas angsuran/setoran yang sudah Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat I (Bank Jatim Nganjuk) sebesar Rp170.250.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* (Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*/tidak berwenang/tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, yaitu Penggugat keliru/salah sasaran dalam menarik pihak sebagai Turut Tergugat I pada gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel* (gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi domini;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., tanggal 12 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan



perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik 753, seluas 1.330 m² yang terletak di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, antara Penggugat dan Alm. Drs. Ahmad Nurhadi pada tanggal 20 Februari 2013 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pembeli beriktikad baik;
- Menyatakan kepada Ahli Waris Alm. Drs. Ahmad Nurhadi dan Alm. Noprianto atau siapa saja pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 753, atas nama Drs. Ahmad Nurhadi untuk dikembalikan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan surat-surat yang terbit antara Para Tergugat atau Para Turut Tergugat atau siapa saja terkait dengan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753, atas nama Drs. Ahmad Nurhadi, adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli antara Penggugat dengan Alm. Drs. Ahmad Nurhadi adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik 753, seluas 1.330 m² yang terletak di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Menghukum Turut Tergugat I (Bank Jatim) untuk mengembalikan kerugian Penggugat atas angsuran/setoran yang sudah Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat I (Bank Jatim) sebesar Rp170.250.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 741/PDT/2022/PT SBY, tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 27

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh:

- Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., *juncto* Nomor 741/PDT/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2023;
- Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., *juncto* Nomor 741/PDT/2022/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2023;
- Para Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., *juncto* Nomor 741/PDT/2022/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Turut Tergugat I Asal;
2. Menerima alasan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Turut Tergugat I Asal;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 741/PDT/2022/PT SBY., tanggal 22 Desember 2022;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., tanggal 12 Oktober 2022;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal untuk membayar ongkos perkara yang timbul baik di tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II/Para Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., tanggal 13 Oktober 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 741/Pdt.G/2022/PT SBY, tanggal 22 Desember 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain; Subsidiar, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu semula Turut Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 741/Pdt/2022/PT Sby., tanggal 22 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., tanggal 12 Oktober 2022;
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Turut Tergugat II cukup beralasan hukum dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Mengeluarkan Pemohon Kasasi semula Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan proses lelang *a quo* dan Risalah Lelang Nomor: 1040/45/2018, tanggal 27 September 2018 adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 11 Januari 2023, 17 Januari 2024 dan 24 Januari 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek jual beli dalam perkara *a quo* berupa tanah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753, atas nama Drs Achmad Nurhadi dan terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan jual beli di bawah tangan antara Penggugat sebagai pembeli dengan Drs. Achmad Nurhadi sebagai penjual;

Bahwa oleh karena jual beli berupa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 753 hanya dilakukan di bawah tangan dan tidak di hadapan PPAT maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan jual beli tanah menurut hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2014) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016) yang pada pokoknya yaitu pembelian tanah dilakukan di hadapan PPAT, sedangkan terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat), dengan demikian peralihan hak atas tanah objek sengketa tersebut tidak sah;

Bahwa di samping itu juga objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 753, atas nama Drs. Achmad Nurhadi perkara *a quo* telah dibebani hak tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02363/2016, tanggal 28 September 2016;

Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi tidak dapat dikatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik dan tidak dapat dilindungi oleh hukum;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PIMPINAN CABANG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan dapat disebut BANK JATIM, Para Pemohon Kasasi II: UMI SALAMAH dan kawan-kawan Pemohon Kasasi III: KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 741/PDT/2022/PT SBY, tanggal 22 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk., tanggal 12 Oktober 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PIMPINAN CABANG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR** dan dapat disebut **BANK JATIM**, Para Pemohon Kasasi II: 1. **UMI SALAMAH**, 2. **MACHSUNAH**, 3. **CHOLIS MUALIFAH**, dan 4. **SRI AGUNG UTAMI**, Pemohon Kasasi III: **KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 741/PDT/2022/PT SBY, tanggal 22 Desember 2022 yang menguatkan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Njk.,
tanggal 12 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2024